

통 보

1. 제 목 : 소유권 미이전 재산 등기촉탁 안내 기준 마련 및 시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항에 따라 압류재산 매각대행 업무의 총괄·기획 및 지원 업무를 수행하고 있으며

지역본부는 같은 세칙 제36조 제1항 제11호에 따라 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제61조에 따르면 매각재산에 대하여 체납자가 권리이전의 절차를 밟지 아니한 경우에는 공사가 체납자를 대신하여 그 절차를 밟아야 하며

「업무편람 I [압류재산 공매대행]」(이하 “편람”이라 한다)⁹¹⁾에서는 소유권이전 등기촉탁 장기 미신청 매수인에게 정기적으로 안내문을 발송하여 등기촉탁 이행을 독촉하도록 하고 있다.

91) 「업무편람 I [압류재산 공매대행]」 (조세채권관리처, 2023.11) p.327

따라서, 담당자는 압류재산 매각 이후 소유권 이전 업무를 철저히 하고 소유권 미이전 재산에 대해서는 일관되고 체계적인 기준을 통해 등기촉탁 이행을 독촉할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021. 1. 1. ~ 2024. 6. 30. 기간 동안 공매 잔대금이 납부된 건 중 소유권 미이전 재산의 등기촉탁 안내 실태를 점검한 결과

2020. 9. 14. ◇◇◇세무서로부터 수입한 체납자 ●○○○ 소유 압류 재산(0000-00000-000) ‘□□□도 □□시 □□구 □□면 □□리 000’ 소재 단독주택의 경우 낙찰자 ♠♠♠이 2021. 11. 4. 잔대금 납부를 완료한 후 소유권 이전 신청을 하지 않고 있음에도 등기촉탁 안내문 발송 이력이 없는 등

[표 33] 및 [별지 5] “소유권이전 등기촉탁 미안내 명세”와 같이 소유권 미이전 매수인에게 등기촉탁 안내문을 발송하지 않은 사례 257건이 확인되었다.

[표 33] 소유권 미이전 재산 관련 등기촉탁 안내문 발송 현황

(단위: 건)

지역본부	소유권 미이전*	안내문 미발송	지역본부	소유권 미이전*	안내문 미발송
------	-------------	------------	------	-------------	------------

“기재 생략”

* 조세정리시스템 상 소유권 이전 기록이 없는 건

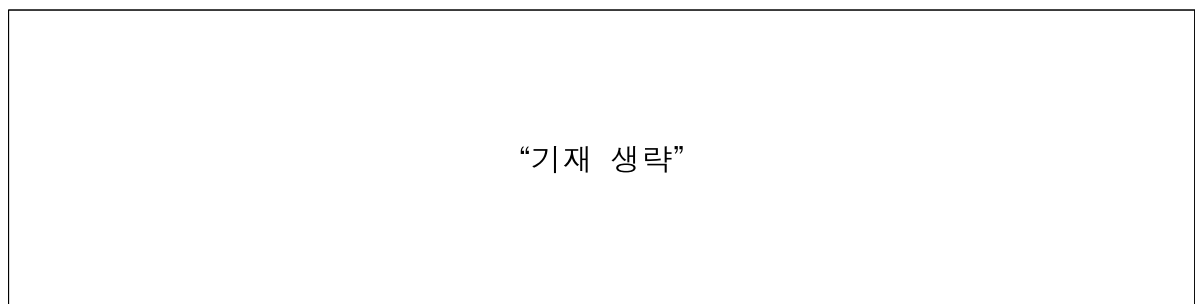
이와 관련하여 지역본부별 소유권 미이전 재산에 대한 등기촉탁 안내 업무 처리 실태를 확인한 결과

일부 지역본부(6개)에서는 등기촉탁 안내문 발송을 하지 않고 있었고, 나머지 지역본부 또한 최초 1회, 연 1~2회, 비정기적인 발송 등 통일된 기준이 없이 지역본부마다 임의로 판단하여 제각각 등기촉탁 안내문 발송 업무를 처리하고 있었으며, 등기촉탁 안내문 발송에 관한 구체적인 기준이나 매뉴얼도 부재한 것으로 확인되었다.⁹²⁾

한편, 등기촉탁 안내문 발송을 위한 시스템 또한 일부 보완할 점이 있었는데, 소유권 이전 신청 과정에서 필요 서류(농지취득자격증명원 등) 발급 반려 등 매수인의 사정⁹³⁾으로 소유권 이전 신청이 어려운 경우 불필요한 민원 방지를 위해 등기촉탁 안내문 발송 대상에서 제외 처리할 필요가 있으나

현재 조세정리시스템에서는 [그림 9]와 같이 ‘안내 제외 여부’ 등록 기능만 구현되어 있고, 매수인별로 안내 제외 사유를 기재하거나 안내 이력을 관리할 수 있는 기능이 없어 실제로는 거의 활용되지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[그림 9] 조세정리시스템 등기촉탁안내 화면



92) 확인 결과 2016~20년 기간에는 총괄부점(조세채권관리처)에서 일괄하여 안내문 발송 업무를 수행하였던 것으로 확인됨

93) 농지취득자격증명원 발급(농지의 경우) 신청 반려, 취득세 납부 지연 등

특히, 조세채권관리처는 2020년 ‘장기 소유권 미이전 공매물건 처리 대책 보고’ (2020. 3. 17., 조세채권관리처-27240)를 통해 최초 안내문을 수령하였으나 개인사정으로 소유권을 이전하지 않는 것으로 확인된 매수인에 대해서는 이후 우편발송을 하지 않고 안내문자 자동 발송 서비스만 제공하고, 신규 매수자 대상으로도 동일한 방법으로 안내문 발송 업무를 처리하는 것으로 계획을 수립하였는데

위와 같이 업무를 처리하기 위해서도 현재 시스템에서는 매수인 대상 우편발송 제외 사유 등을 확인할 수 없으므로, 안내 제외사유 입력 기능을 추가하는 등 시스템을 보완할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 소유권 미이전 재산에 대한 등기촉탁 안내문 발송 업무 기준을 마련하고 시스템 개선 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 소유권이전 등기촉탁 안내 주기, 방법 등에 관한 기준을 수립하고 안내문 발송 대상 관리를 위해 시스템을 개선하는 등 소유권 미이전 재산에 대한 체계적인 관리 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)